

Gerichtsurteile Unfall mit Kindersitz

Aktenzeichen	Text
LG Stuttgart vom 14.03.2018, Az. 5 S 6/18	Es ist dem Geschädigten unzumutbar, als Ersatz einen gebrauchten Kindersitz anzuschaffen, da es sich bei einem Kindersitz um einen sicherheitsrelevanten Gegenstand handelt. Der Geschädigte muss das Risiko einer nicht erkennbaren Vorschädigung eines gebrauchten Kindersitzes nicht hinnehmen und darf auf Kosten des Schädigers einen neuwertigen Kindersitz anschaffen, ohne sich einen Abzug „neu für alt“ anrechnen lassen zu müssen.
AG Ansbach vom 19.10.2016, Az. 5 C 721/16	Es sind die vollen Kosten für die Neuanschaffung einer Basisstation und eines Kindersitzes ersatzfähig. Beides wurde unfallbedingt beschädigt. Ein Abzug „Neu für Alt“ kommt bei einem beschädigten, gebrauchten Kindersitz, an dessen Stelle ein neuwertiger Kindersitz tritt, nicht zum Tragen.
OLG Koblenz vom 12.12.2011, Az. 12 U 1059/10	Es ist allgemein bekannt, dass Kindersitze nach Unfällen, die über die Bagatellgrenze hinaus gehen, wegen der Möglichkeit einer Bildung von durch bloßen Augenschein regelmäßig nicht wahrnehmbaren Haarrissen des Austausches bedürfen, um einen wirksamen Schutz des Kindes zu gewährleisten. Aufgrund der Tatsache, dass der Nutzungsdauer eines Kindersitzes durch das Kindesalter und Gewicht eine absolute Grenze gesetzt ist, erwächst dem Geschädigten durch den Neuerwerb des Sitzes kein merklicher wirtschaftlicher Vorteil. Es ist, wenn überhaupt, allenfalls ein geringfügiger Abzug anzusetzen (im vorliegenden Fall waren das 9,99 EUR).
AG Cuxhaven vom 16.03.2022, Az 5 D 384/21 (vollständiges Urteil in der Dropbox >> Pinker Ordner >> 8. Unfälle)	In den Bedienungsanleitungen aller namhaften Hersteller für Kindersitze ist für den Fall des Unfalles zu lesen: "Wir empfehlen Ihnen, den Kinderautositz nicht weiter zu verwenden. Bereits bei Aufprallgeschwindigkeiten ab 10 km/h können unsichtbare Schäden auftreten. (...) Das Gericht geht aufgrund des Schadens (...) davon aus, dass bei dem Unfall entsprechende Kräfte auch auf die Kindersitze gewirkt haben, dass diese nicht mehr zu verwenden sind. Die Beklagte kann sich dabei nicht auf den Abzug neu für alt berufen. Es sind die vollen Kosten (...) für die Neuanschaffung der Kindersitze ersatzfähig.